

Приложение

1946 А

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «21» марта 2016 г. № 256

Устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(новая редакция)

г. Чебоксары
2016 год

I. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций.

1.2. Учредителем Университета является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя Университета осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Учредитель).

В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему правопреемнику.

1.3. Университет образован 1 сентября 1967 года постановлением Совета Министров СССР от 17 августа 1967 г. № 796 и постановлением Совета Министров РСФСР от 21 августа 1967 г. № 631 на базе Волжского филиала Московского энергетического института как Чувацкий государственный университет, которому постановлением Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1967 г. № 882 было присвоено имя И.Н. Ульянова.

2 октября 2002 года Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова», которое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 1506 переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» сентября 2016 г. № 266 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».

1.4. Полное наименование Университета на русском языке: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Сокращенные наименования Университета на русском языке: ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; ЧувГУ; ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

Полное наименование Университета на английском языке: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «I.N. Ulianov Chuvash State University».

Сокращенные наименования Университета на английском языке: I.N. Ulianov Chuvash State University, Chuv SU, FSBEI of HE «I.N. Ulianov Chuvash State University».

1.5. Место нахождения Университета: г. Чебоксары.

1.6. Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом.

1.7. Университет является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

Университет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Университет осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральными законами).

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и иные реквизиты юридического лица и товарный знак.

1.8. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для обучения, профессиональной деятельности, научных исследований, экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, творческого развития и сохранения здоровья обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников Университета.

1.9. Университет вправе участвовать в других юридических лицах в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Университет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств массовой информации, включая иностранных, в том числе научных журналов, обеспечивающих распространение накопленного научного и образовательного опыта работников Университета на российском и международном уровнях.

1.10. В Университете не допускаются создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений).

Деятельность в Университете общественных организаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.11. Университет проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Университет осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его деятельности.

1.13. Устав Университета, а также изменения, вносимые в него, утверждаются Учредителем и подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. В Университете создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уставом Университета, текст которого размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет).

1.15. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Университете возлагается на ректора Университета. В Университете может быть создано структурное подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются ректором Университета в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики проводимых Университетом работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Университета.

Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется Университетом на основании лицензии, получаемой в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Университета

2.1. Предметом деятельности Университета являются:

- 1) подготовка кадров по образовательным программам высшего образования в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- 2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;
- 3) реализация основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ;
- 4) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
- 5) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их образовательного и культурного уровня;
- 6) содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и образовательное пространство;
- 7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
- 8) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;
- 9) содействие распространению инновационных практик;
- 10) продвижение образовательных и исследовательских программ в

международное образовательное и научное пространство;

11) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование таких результатов и получение доходов от распоряжения правами.

2.2. Целями деятельности Университета являются:

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием;

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;

4) обеспечение системной модернизации высшего образования;

5) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий.

2.3. Основными видами деятельности Университета, в том числе осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Учредителем (далее – государственное задание), являются:

1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

2) научная деятельность;

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки.

2.4. Университет вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким целям, а именно:

- 1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;
- 3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете;
- 4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;
- 5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- 6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них;
- 7) в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):
 - денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
 - права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);
- 8) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;
- 9) специальная оценка условий труда;

10) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

11) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;

12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

13) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;

14) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуги по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

15) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

16) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;

17) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

18) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

19) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

20) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;

21) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

22) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

23) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа обучающимся Университета, работникам Университета и иным лицам;

24) оказание услуг по временному размещению и проживанию, проведению оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в санатории-профилактории, оздоровительных комплексах, лагерях, общежитиях, в порядке установленном законодательством Российской Федерации;

25) оказание услуг по трудоустройству;

26) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, деятельность в области экологии, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

27) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

28) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

29) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

30) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

31) осуществление исследований, разработок, экспертизы в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

32) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;

33) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

34) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

- 35) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;
- 36) внешнеэкономическая деятельность Университета;
- 37) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 38) создание, использование и техническое обслуживание наукоемкой продукции;
- 39) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- 40) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
- 41) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 42) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
- 43) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов;
- 44) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- 45) торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- 46) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
- 47) оказание посреднических услуг;
- 48) аудиторская деятельность, экспертная и оценочная деятельность;
- 49) оказание услуг в области перевода;
- 50) оказание услуг делопроизводства, в том числе архивного и кадрового;
- 51) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета;
- 52) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, выделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
- 53) деятельность по проектированию и строительству зданий;
- 54) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

55) выполнение инженерно-геологических, геолого-разведочных и геофизических работ;

56) выполнение работ, относящихся к геодезической и картографической деятельности;

57) деятельность в области архитектуры; инженерно-технического проектирования; инженерных изысканий;

58) медицинская, санаторно-курортная деятельность;

59) оказание инженерно-строительных услуг, в том числе архитектурно-строительное проектирование, строительно-конструкторское проектирование, обследование зданий и сооружений, разработка проектов усиления строительных конструкций;

60) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов;

61) выполнение работ и (или) оказание услуг в области защиты информации, в том числе в области шифрования (криптографии) информации (техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств; распространение шифровальных (криптографических) средств; предоставление услуг в области шифрования информации);

62) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

63) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;

64) выполнение работ с архивными документами и предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета;

65) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;

66) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;

67) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;

68) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

69) организация деятельности оздоровительных лагерей, санаториев-профилакториев, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;

70) оказание фармацевтических услуг;

71) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;

72) освоение, использование и переработка природных ресурсов, объектов растительного и животного мира;

73) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

74) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории;

75) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры; производство изделий медицинской техники; производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента;

76) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей;

77) стирка и химическая чистка;

78) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, подземного строительства, машиностроения, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления;

79) проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства; разработка планов

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

80) деятельность, связанная с решением технических задач: технические испытания, исследования и сертификация;

81) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

82) осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

83) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

84) археологическая деятельность;

85) производство мебели.

2.5. Университет обеспечивает развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.

2.6. Университет осуществляет медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении Университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.7. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности Университета определяются программой развития Университета, принимаемой конференцией работников и обучающихся Университета и утверждаемой ректором Университета по согласованию с Учредителем.

2.8. Право Университета осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

III. Структура Университета

3.1. Университет самостоятельно формирует свою структуру, если иное не установлено федеральными законами.

3.2. Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность работников в структурных подразделениях и осуществляет прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных

обязанностей.

3.3. Университет может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной деятельности Университета (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, управления, дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, инновационно-технологические, методические и учебно-методические подразделения, центры коллективного пользования научным оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебно-научные базы практики, учебно-демонстрационные центры, театры, библиотеки, типографии, музеи, спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря и базы, физкультурно-оздоровительные центры, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, ботанический сад и иные предусмотренные локальными нормативными актами Университета структурные подразделения).

В состав Университета также входят объекты производственной и социальной инфраструктуры.

3.4. Структурное подразделение Университета не является юридическим лицом.

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Университета определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, установленном настоящим уставом.

3.5. Филиалы и представительства Университета не являются юридическими лицами и действуют на основании настоящего устава и положений о них, утверждаемых в порядке, установленном настоящим уставом.

Филиалы Университета создаются и ликвидируются Учредителем в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Представительство Университета открывается и закрывается Университетом.

Осуществление образовательной деятельности в представительстве Университета запрещается.

3.6. Университет имеет следующие филиалы:

1) Алатырский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный

университет имени И.Н. Ульянова».

Сокращенные наименования: Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Алатырский филиал ЧувГУ, Алатырский филиал ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

Место нахождения: 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, Первомайская, д. 70.

2) Батыревский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Сокращенные наименования: Батыревский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Батыревский филиал ЧувГУ, Батыревский филиал ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

Место нахождения: 429350, Чувашская Республика, с. Батырево, ул. Ленина, д. 8.

3) Канашский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Сокращенные наименования: Канашский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Канашский филиал ЧувГУ, Канашский филиал ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

Место нахождения: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Чкалова, д. 3.

3.7. Университет имеет представительство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» «Дом знаний».

Сокращенные наименования: представительство ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» «Дом знаний», представительство ЧувГУ «Дом знаний», представительство ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» «Дом знаний».

Место нахождения: 429372, Чувашская Республика, Батыревский р-н, деревня Чувашские Ишаки, ул. Л.П. Куракова, д. 18.

IV. Организация деятельности и управление Университетом

4.1. Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.

4.2. Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.3. Органами управления Университета являются конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор Университета, попечительский совет Университета. В Университете создаются ученые советы факультетов/институтов (подразделений) Университета.

4.4. Компетенция Учредителя установлена настоящим уставом, а также федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4.5. Конференция работников и обучающихся Университета является коллегиальным органом управления Университетом.

4.6. К компетенции конференции работников и обучающихся Университета относятся:

- 1) избрание ученого совета Университета;
- 2) избрание ректора Университета;
- 3) принятие программы развития Университета;
- 4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.

4.7. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и обучающихся Университета, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы конференции работников и обучающихся Университета определяются ученым советом Университета с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов ученого совета Университета должно составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Заседания конференции работников и обучающихся Университета ведет председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов конференции работников и обучающихся Университета. Решения конференции работников и обучающихся Университета считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции работников и обучающихся Университета, при явке не менее двух третьих

списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами конференции работников и обучающихся Университета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Конференция работников и обучающихся Университета созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

4.8. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, проректоры, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов. Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученым совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

4.9. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. Дисcretionные выборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию

не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего устава, и объявляется приказом ректора Университета.

Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета.

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета Университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета. Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

Порядок организации работы ученого совета Университета, а также порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, определяются регламентом работы ученого совета Университета.

4.10. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается приказом ректора Университета. Ученый секретарь ученого совета Университета организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета.

4.11. К компетенции ученого совета Университета относятся:

- 1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;
- 2) определение основных перспективных направлений развития

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

7) утверждение планов работы ученого совета Университета;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

10) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или)

научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах;

11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

12) принятие решения о создании попечительского совета Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета Университета;

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

14) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

15) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;

16) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете;

17) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

19) принятие решения об учреждении должности президента Университета;

20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

4.12. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном настоящим уставом.

4.13. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4.14. Единоличным исполнительным органом Университета является ректор Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета.

4.15. Ректор Университета избирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке.

Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, в котором предусматривается, в том числе порядок их самовыдвижения, сроки и процедура проведения выборов ректора Университета, определяются положением, утверждаемым Ученым советом Университета.

Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с Учредителем.

4.16. Решение об избрании ректора Университета принимается конференцией работников и обучающихся Университета в соответствии с абзацем вторым пункта 4.7 настоящего устава.

Если голосование на конференции работников и обучающихся Университета проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы признаются несостоявшимися.

Если голосование на конференции работников и обучающихся Университета проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в список для повторного голосования. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися.

4.17. После избрания ректора Университета между ним и Учредителем заключается трудовой договор на соответствующий срок.

Должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться по совместительству.

4.18. Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае нарушения процедуры выборов ректора Университета, установленной законодательством Российской Федерации и (или) положением о выборах ректора Университета, утвержденным ученым советом Университета, либо в случае признания выборов ректора Университета несостоявшимися или недействительными.

4.19. При наличии вакантной должности ректора Университета Учредитель определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности.

4.20. Ректор Университета несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Университета.

4.21. Ректор Университета:

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Университета, за

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции Учредителя, ученого совета Университета и иных органов управления Университетом;

2) действует от имени Университета без доверенности, представляет Университет в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;

3) ежегодно отчитывается перед ученым советом Университета и представляет на его рассмотрение план работы Университета на очередной год;

4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Университета в случае, если такое право предоставлено ему Учредителем, в порядке, определяемом Учредителем;

5) утверждает положения о структурных подразделениях (кроме структурных подразделений, утверждение положений о которых отнесено к компетенции ученого совета Университета);

6) утверждает структуру и штатное расписание Университета, включая структуру и штатное расписание филиалов и представительств;

7) представляет Учредителю предложения к государственному заданию по основным видам деятельности, осуществляемым за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания;

8) представляет на рассмотрение ученого совета Университета предложения о создании попечительского совета Университета, его составе и внесении изменений в состав попечительского совета Университета, а также об утверждении регламента работы попечительского совета Университета;

9) доводит до структурных подразделений в части направлений их деятельности государственное задание на осуществление основных видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего устава, за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральной адресной инвестиционной программы, гранты;

10) определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и других должностных лиц Университета;

11) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает трудовые договоры и осуществляет иные права работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) организует работу структурных подразделений Университета;

13) принимает решения о поощрении работников Университета и наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

14) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении к обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

16) утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности;

17) распоряжается имуществом и средствами Университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

18) выдает доверенности;

19) открывает счета Университета;

20) отвечает за реализацию решений органов государственной власти и ученого совета Университета;

21) формирует приемную комиссию Университета;

22) утверждает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, образцы документов об образовании и (или) о квалификации;

23) организует и несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите информации в Университете, содержащей сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне;

24) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

Ректор Университета имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий проректорам и другим работникам Университета.

Ректор Университета вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на рассмотрение ученого совета Университета и (или) ученых советов (советов) институтов Университета, иных образовательных и научно-исследовательских подразделений.

4.22. По вопросам, относящимся к его полномочиям, ректор Университета издает приказы, распоряжения, а также принимает локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

4.23. В Университете создается попечительский совет.

Целями деятельности попечительского совета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- 5) контроль за реализацией программы развития Университета.

4.24. Попечительский совет:

- 1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- 2) оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;
- 3) способствует развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;
- 4) оказывает содействие по установлению и развитию международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;
- 5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
- 6) представляет ректору Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

7) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

8) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

9) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

10) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;

11) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

12) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

13) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета.

4.25. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.

4.26. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета.

4.27. Состав попечительского совета утверждается решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

4.28. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

1) по заявлению члена попечительского совета;

2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3) совершением действий вопреки интересам Университета;

- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый на срок полномочий попечительского совета на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета.

Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

4.29. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.30. Каждый член попечительского совета имеет один голос.

Решения попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.31. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

Заседание попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета.

Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом.

Регламент деятельности попечительского совета Университета утверждается ученым советом Университета.

Решения попечительского совета Университета носят рекомендательный и консультативный характер.

В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

4.32. Руководство отдельными направлениями деятельности Университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора Университета. Приказ доводится до сведения всего коллектива Университета. Проректоры несут ответственность перед ректором Университета за состояние дел порученных им направлений работы.

Проректоры принимаются на работу ректором Университета по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания полномочий ректора Университета.

4.33. В Университете по решению ученого совета Университета или ректора Университета могут создаваться совещательные и координационные органы Университета по различным направлениям деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями, утверждаемыми ученым советом Университета.

4.34. На факультетах, в институтах, а также в иных образовательных (научно-образовательных) и научно-исследовательских подразделениях, в состав которых входит 20 и более научно-педагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени (далее – подразделения), избираются коллегиальные органы, осуществляющие общее руководство этими подразделениями, – ученые советы факультетов/институтов Университета или ученые советы подразделений Университета.

В случае если в состав факультета/института (подразделения) Университета входит менее 20 научно-педагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции ученого совета факультета/института (подразделения) Университета выполняет общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета.

В состав ученого совета факультета/института (подразделения) Университета входят деканы факультетов/директора институтов и заведующие кафедрами. Другие члены ученого совета факультета/института (подразделения) Университета избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета с участием ректора Университета или его представителя и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета факультета/института (подразделения) Университета устанавливается общим собранием научно-

педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета факультета/института (подразделения) Университета, выносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета, формируется ученым советом факультета/института (подразделения) Университета на основе предложений общих собраний научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета. При этом нормы представительства в ученом совете факультета/института (подразделения) Университета обучающихся определяются этим советом.

Представители структурных подразделений и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета считаются избранными в ученым совет факультета/института (подразделения) Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета при условии участия в работе общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета не менее двух третьих списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета.

Председателем ученого совета факультета/института (подразделения) Университета является декан факультета/ директор института (руководитель структурного подразделения).

Состав ученого совета факультета/института (подразделения) Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета.

Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета факультета/института (подразделения) Университета определяются положением об ученом совете факультета/института (подразделения) Университета, утверждаемым ученым советом Университета.

4.35. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету факультета/института (подразделения) Университета. Решения ученого совета факультета/института (подразделения) Университета могут быть отменены решением ученого совета Университета.

4.36. Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом ректора Университета.

Процедура избрания декана факультета определяется локальным нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.

4.37. Должность директора института, входящего в состав Университета, замещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.38. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом ректора Университета.

Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.

4.39. Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства осуществляют директора, назначаемые приказом ректора Университета из числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям.

4.40. Директор института, декан факультета, заведующий кафедрой, директор филиала и директор представительства несут персональную ответственность за результаты деятельности структурного подразделения.

4.41. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в Университете:

1) создается студенческий совет, который формируется из числа представителей общественных студенческих объединений Университета по 1 представителю от каждого объединения и (или) студентов Университета.

Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов совета на срок 1 год простым большинством голосов.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом решений и

выступления от имени Университета определяются положением о студенческом совете, утверждаемым ректором Университета.

2) действует первичная профсоюзная организация работников Университета и первичная профсоюзная организация обучающихся Университета (далее вместе – профсоюзы).

Структура, порядок образования, сроки полномочий профсоюзов, порядок принятия профсоюзами решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов, определяются уставами о профсоюзах, утверждаемыми в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

V. Образовательная, научная, научно-техническая, инновационная и иная деятельность Университета

5.1. Университет реализует следующие виды основных образовательных программ:

1) образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы ординатуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

2) основные общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего образования и образовательные программы среднего общего образования;

3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

5.2. Университет реализует следующие виды дополнительных образовательных программ:

1) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

2) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, в области физической культуры и спорта.

5.3. В Университете выполняются фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки, осуществляются инновационная деятельность, экспертные, консультативные и аналитические работы и услуги, ведется подготовка научных кадров.

5.4. Университет создает инновационную инфраструктуру, способствующую коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и развитию

инновационного предпринимательства.

5.5. Университет осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.

5.6. Университет осуществляет международное сотрудничество в области образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами.

VI. Экономика Университета

6.1. Университет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров и государственных контрактов, определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему уставу. Университет обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных Университетом из всех видов источников финансового обеспечения деятельности Университета.

6.2. Имущество Университета находится в федеральной собственности. Имущество, закрепленное за Университетом, может быть отчуждено только в установленном порядке.

Собственником имущества Университета является Российская Федерация.

Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, осуществляет функции и полномочия собственника в отношении имущества, переданного Университету.

6.3. Университет приобретает право оперативного управления на имущество, закрепленное собственником за Университетом и приобретенное Университетом по иным основаниям, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для выполнения Университетом своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или

изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Университетом на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. В составе движимого имущества Университета выделяется особо ценное движимое имущество.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление Университетом своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются Учредителем.

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.

6.5. Университет владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, распоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества.

Университет без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.6. Университет не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Университетом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Университету Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

6.7. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.8. Крупная сделка может быть совершена Университетом только с предварительного согласия Учредителя Университета.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Университет вправе

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Университета, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть признана недействительной по иску Университета или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Университета.

Ректор Университета несет перед Университетом ответственность в размере убытков, причиненных Университету в результате совершения крупной сделки без согласования с Учредителем, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», должна быть одобрена Учредителем Университета.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена без предварительного согласия Учредителя, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Университетом ответственность в размере убытков, причиненных им Университету. Если убытки причинены Университету несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Университетом является солидарной.

Университет вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.9. Университет в установленном порядке представляет сведения об имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества.

6.10. Источниками формирования имущества Университета являются:

- 1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное за Университетом на праве оперативного управления;
- 2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от приносящей доход деятельности;

3) имущество, полученное Университетом по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.11. Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником этого имущества или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных собственником этого имущества, а также недвижимого имущества, независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Университета и за счет каких средств оно приобретено.

6.12. По обязательствам Университета, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Университета, на которое в соответствии с пунктом 6.11 настоящего устава может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Университета.

6.13. Университет не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.

6.14. Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется за счет:

- 1) субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
- 2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на выполнение федеральной адресной инвестиционной программы;
- 3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности Университета;
- 4) доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими лицами;
- 6) грантов в форме субсидий;

7) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и юридических лиц;

8) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

9) средств, полученных от сдачи в аренду имущества Университета;

10) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостиницах и жилых домах Университета.

6.15. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом Учредителем или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Университета, перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом Учредителем или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого имущества Учредителем не осуществляется.

6.16. Университет в установленном порядке имеет право:

1) доводить до структурных подразделений в части направлений их деятельности государственное задание на осуществление основных видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего устава, за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания;

2) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд Университета;

3) выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства, реконструкции и технического перевооружениястроек и объектов федеральной формы собственности;

4) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета и настоящим уставом;

5) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в которых осуществляется деятельность Университета;

6) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Университета (театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности Университета;

7) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами (в том числе иностранными);

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.17. Доходы, полученные Университетом от приносящей доход деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей, ради которых он создан, в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.18. Если порядком предоставления средств не установлено иное, Университет самостоятельно определяет направления и порядок использования своих средств, в том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников Университета.

6.19. Университет вправе учреждать и выплачивать специальные премии и вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по профилю деятельности Университета, а также выделять целевые гранты иностранным гражданам для выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с задачами Университета за счет средств от приносящей доход деятельности.

6.20. Университет не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.21. Университет вправе без согласия собственника имущества с уведомлением Учредителя быть учредителем (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами).

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочный капитал хозяйственных

партнерств, учредителем (участником) которых является Университет, поступают в его самостоятельное распоряжение.

6.22. Стоимость оказываемых Университетом платных образовательных услуг устанавливается ректором Университета на основании решения ученого совета Университета.

6.23. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Учредителю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.24. Должностные лица Университета несут установленную законодательством Российской Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов.

6.25. Университет осуществляет внутренний контроль за использованием средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.26. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области финансовой дисциплины в Университете осуществляют уполномоченные органы государственной власти.

VII. Работники Университета

7.1. В Университете предусматриваются должности:

педагогических и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам (педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому составу);

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников.

7.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и науке и государственной научно-технической политике.

7.3. Работники Университета, занимающие должности, указанные в абзаце третьем пункта 7.1 настоящего устава:

имеют право на:

1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами;

обязаны:

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми договорами;

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Университета;

3) соблюдать трудовую дисциплину;

4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами.

7.4. Работникам Университета за успехи в образовательной, методической, научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности, предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

VIII. Виды локальных нормативных актов Университета

8.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации.

8.2. Деятельность Университета регламентируется такими видами локальных нормативных актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы.

8.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом Университета, ректором Университета и иными органами управления Университета в соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем уставе.

8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся Университета, принимаются с учетом мнения студенческого совета Университета и первичной профсоюзной организации обучающихся Университета. В порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников Университета, учитывается мнение первичной профсоюзной организации работников Университета.

8.5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, соответствующие органы управления Университета направляют его проект в студенческий совет Университета и первичную профсоюзную организацию обучающихся Университета (далее – органы обучающихся).

Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляют в соответствующий орган управления Университета мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

8.6. В случае если органы обучающихся выразили согласие с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.5 настоящего устава срок, соответствующий орган управления Университета принимает указанный локальный нормативный акт.

8.7. В случае если мотивированное мнение студенческого совета Университета и (или) первичной профсоюзной организации обучающихся Университета не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, либо содержит предложения по его совершенствованию, соответствующий орган управления Университета вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект указанного локального нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять указанный локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской

Федерации положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене ректором Университета.

IX. Порядок реорганизации и ликвидации Университета

9.1. Университет реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.

9.2. Недвижимое имущество Университета, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Университета, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества Университета в установленном порядке.

Движимое имущество Университета, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Университета, передается ликвидационной комиссией Учредителю в установленном порядке.

9.3. При реорганизации Университета все документы, образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации – на хранение в архив в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.4. При реорганизации или ликвидации Университета, а также в случае прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются соответственно правопреемнику или уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.

9.5. Ликвидация считается завершенной, а Университет – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9.6. При ликвидации Университета его имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 43 л.

Копии верна.

Заместитель директора Департамента управления
сетью подведомственных организаций

Д.Г. Гаевский



Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Чебоксары
Внесена запись
о государственной регистрации

2016 г.



ОБРН
ГРН

Заместитель начальника

И.В. Юсупова

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе